

Držba a věcná práva k cizím věcem

DRŽBA

- Zákon definuje držbu tak, že držitelem je ten, kdo vykonává právo pro sebe.
- Aby mohl být někdo považován za držitele, musí mít nad věcí **faktickou moc** a musí mít **úmysl nakládat s věcí jako s věcí vlastní**
- Tato situace pravidelně nastává u **vlastníka věci**, ale držitelem může být i **někdo jiný než vlastník**
- Držba však může vzniknout i tomu, kdo věc odcizil – zákon tak proto rozlišuje **různé druhy držby (řádnou, poctivou, pravou a jejich protiklady)** a poskytuje jim **různou právní ochranu**.

Dělení držeb

Držitelem věci je ten, kdo má věc u sebe a kdo věc ovládá a nakládá s ní jako s vlastní. Obvykle je tedy takovou osobou vlastník, kde v tu chvíli není dál co řešit. V případě, že je držitelem osoba jiná než vlastník, zákon rozlišuje různé typy držby:

- **Držba řádná** – zde je klíčové, zda-li držitel, ten, kdo s věcí nakládá a ovládá ji, tak činí objektivně po právu (věc si pronajal, koupil, vypůjčil...)
- **Držba neřádná** – vyznačuje se tím, že držitel věc ovládá bez existujícího platného právního důvodu (např. nemá smlouvu)
- **Držba poctivá** – situace, kdy držitel v dobré víře používá danou věc,

ale netuší, že smlouva je neplatná. Držitelem v dobré víře může být i neřádný držitel. Příklad: Nájemce používá byt, aniž by věděl, že smlouva o nájmu je neplatná, neboť pronajímateli byt vlastně nepatří.

- **Držba nepoctivá** - je opakem držby poctivé, kdy si je držitel vědom skutečnosti, že věc užívá protiprávně.
- **Držba nepravá** - typ držby, kdy někdo držbu nabyl svémocně, lží, lstí nebo podvodem. Například když zloděj ukradne auto, nemá žádný platný důvod držby, natož dobrou víru, že kradené auto drží poctivě

! Pozor: Ačkoli se může zdát, že mezi druhy držeb není velký rozdíl, v praxi je jejich znalost k nezaplacení. Bohužel se často stává, že si nekoupíte věc od jejího skutečného vlastníka, ale pouze od někoho, kdo se za vlastníka vydává. Když si v autobazaru koupíte v dobré víře auto se všemi doklady a po čase se ukáže, že auto bylo kradené, v tu chvíli teprve oceníte význam rozdělení držeb v souvislosti s nabytím vlastnického práva vydržením.

Po určité době trvání té poctivé či řádné držby totiž dojde k nabytí vlastnického práva - tzv. **vydržením**. U movitých věcí je tomu po uplynutí 3 let, u věcí nemovitých 10ti. Podobně jako hmotné věci půjde vydržet i věci nehmotné - právo stavby, obchodní podíl ve společnosti či internetovou doménu.

VĚCNÁ PRÁVA K CIZÍM VĚCEM

Jak je obecně známo, ke svým věcem má právo především jejich vlastník. Existují ale i tzv. Věcná práva k věcem cizím, která sledují osud věci, nikoli vlastníka.

Pokud se zadlužím, se bude dluh vztahovat k mé osobě a já budu

zodpovědná za jeho splacení. Když ale kvůli svému dluhu zastavím svůj byt na Vinohradech, zástavní právo se bude nadále vztahovat k tomuto bytu, i kdybych ho prodala. Z toho vyplývá, že věcná práva k věcem cizím obvykle snižují hodnotu věci.

NOZ upravuje oproti předchozímu stavu podrobněji věcná břemena.

Věcná břemena jsou stále prostředkem, jak zajistit, že oprávněný může využívat právo k cizí věci a povinný je povinen něco **dát, konat, trpět či se něčeho zdržet**, tzn. je omezen ve výkonu svého vlastnického práva.

Novinkou je jejich **dělení**.

Dělení věcných břemen

1) Reálná břemena

- vyžadují **aktivní chování** zatíženého vlastníka

Reálná břemena nejsou v zákoně upravena speciálně, ale vyznačují se tím, že **zavazují vlastníka služebné věci** (povinného) k tomu, aby ve prospěch jiné osoby (oprávněného) něco aktivně konal, poskytoval jí nějaký užitek, *např. část úrody, která se urodila na jeho pozemku či hradil rentu, apod.*

Reálné břemeno lze zřídit buď na **určitý časový úsek**, nebo **bez časového omezení** ale pak pouze **s možností** vlastníka zatížené věci **se z břemene vykoupit**. (Pan Sedlák, vlastník pole, sjednal s panem Čertem, že mu za jeho jednorázovou pomoc bude odvádět polovinu své úrody z tohoto pole, a to po dobu 10-ti let. Obdobnou smlouvu uzavřel s Čertem i pan Rolník. Ten je povinen panu Čertovi odvádět polovinu úrody navždy, nicméně sjednal s panem Čertem, že z této své povinnosti se může vykoupit zaplacením částky 100.000 Kč.)

2) Služebnosti

- jsou spojené s **pasivitou** zatíženého vlastníka ("učinit někomu službu")

Od reálného břemene se služebnost odlišuje právě pasivitou vlastníka věci, který je na základě služebnosti **povinen**:

- ve prospěch oprávněné osoby (*určené buď konkrétně – např. Jan Novák, či prostřednictvím vlastnictví věci – např. pozemku parc.č. 1, v jejíž prospěch je služebnost zřízena*) něco **trpět** (*např. vlastník umožní jiné osobě, aby přecházela přes jeho pozemek nebo na něm čerpala vodu*)
- se **zdržet** činnosti, kterou by jinak jako vlastník mohl vykonávat (*např. se zaváže k tomu, že svou stavbu nebude zvyšovat, aby nezastínila sousedovi výhled do krajiny*)

Služebnosti se dělí na:

1) pozemkové - zřízené ve prospěch určitého panujícího pozemku a právo přechází na každého dalšího vlastníka pozemku, *např. služebnost inženýrské sítě, opora cizí stavby, právo na svod dešťové vody, služebnost stezky, průhonu a cesty, právo pastvy*

2) osobní - zřízené ve prospěch určité konkrétní osoby, a to i právnické jako je např. ČEZ,

např. služebnost inženýrské sítě, užívací právo, požívací právo, služebnost bytu, právo pastvy

V praxi se dělení věcných břemen nijak zásadně neprojevuje.

Jejich **škála je velmi široká** a NOZ z možných služebností upravuje pouze některé druhy služebností a to pro případ, že se strany nerozhodnou pro

odlišná – jim více vyhovující – pravidla.

V čem je nová úprava věcných břemen v novém občanském zákoníku pro občany skutečně přínosná?

1) Občanský zákoník **konkrétní reálná břemena neurčuje**, je plně na vůli stran, co si ujednají a k čemu se smluvně zaváží. Týká se to i služebností. Pokud v praxi vznikne potřeba **zřídit služebnost, na kterou zákon nepamatuje, stranám v tom nic nebrání**. Text zákoníku je pro ně v tomto ohledu podporou a možnou inspirací.

2) NOZ výslovně stanoví, že vlastník pozemku může zřídit věcné břemeno (služebnost) i ve prospěch svého jiného pozemku. *Např. vlastní-li někdo dva pozemky, přičemž k tomu, aby se dostal na druhý, musí přejít přes první, může podle nového Občanského zákoníku ve prospěch svého druhého pozemku zatížit první pozemek právem cesty.*

3) V praxi se také stává, že osoba určité **věcné právo vydrží** – v dobré víře se domnívá, že právo, které pro sebe vykonává již po dlouhou dobu, jí náleží. Takto **lze vydržet i služebnost**. *Např.: právo chodit přes sousedův pozemek. Není tu žádná smlouva, která by vztah dvou sousedů upravovala, proto se jejich vzájemná práva a povinnosti budou řídit tím, co stanoví zákoník.* Tato podpora dříve chyběla.